

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 944/2530 นายสุเทพ ธนภัทรพ

งศ์ กับ

พวก.

บ.โรงงานอัดมันเม็คครีอู

ธยา จำกัด.

ศาลแรงงานกลางอนุญาตให้โจทก์ที่ ๑๑ ถอนฟ้องไปแล้วก่อนที่จะ มีคำพิพากษา ดังนั้นที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่าย ค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าจ้างสำหรับวันหยุด ประจำสัปดาห์ให้แก่โจทก์ที่ ๑๑ ด้วย จึงเป็นการไม่ชอบ.(ที่มา- เนติ)

ระหว่างพิจารณาของศาลแรงงานกลาง โจทก์ทั้งสิบเจ็ดยื่น คำร้องขอถอนฟ้อง เฉพาะเรื่องค่าจ้างสำหรับ วันหยุดพักผ่อนประจำปี โจทก์ที่ ๑๑ และที่ ๑๔ ยื่นคำร้องขอ ถอนฟ้อง ศาลแรงงานกลางสั่งอนุญาต ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้าง สำหรับวันหยุดประจำสัปดาห์ให้แก่โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๑๗ ยกเว้น โจทก์ที่ ๑๔ พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลแรงงานกลาง สั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยเฉพาะที่เกี่ยวกับโจทก์ที่ ๑๑

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า 'โจทก์ที่ ๑๑ ได้ยื่นคำร้อง ขอถอนฟ้องโดยจำเลยไม่คัดค้านและศาลแรงงานกลางได้สั่งอนุญาต ให้โจทก์ที่ ๑๑ ถอนฟ้องไปแล้วตามคำร้องของโจทก์ที่ ๑๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๙ ซึ่งเป็นเวลาก่อนศาลแรงงานกลาง พิพากษาคดีนี้ ดังนั้นที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่าย ค่าชดเชยสิน

จ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าจ้างสำหรับ วันหยุดประจำสัปดาห์ให้แก่โจทก์ที่ ๑๑ มาด้วยนั้นจึงไม่ชอบ อุทธรณ์ของจำเลยในส่วนนี้ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สิ้นจ้างแทน การบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าจ้างสำหรับวันหยุดประจำสัปดาห์ตาม ฟ้องให้แก่โจทก์ที่ ๑๑ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา ศาลแรงงานกลาง'.

(เสียง ตรีวิมล-จุนท์ จันทรวงศ์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>